

[별표]

과태료 부과 세부기준(제2조 관련)

1. 위반 정도에 따른 과태료 부과 기준은 아래 표와 같다.

위반 행위	위반 정도	과태료 부과액
가. 방송법 시행령 별표 4 제2호의 자목 1)~5), 거목 1)~3), 너목 1)~2)	1) 법정의무편성 비율의 5% 이하 또는 위반일로부터 5년 이내 동일한 종류의 위반행위가 없는 경우	기준금액의 50% 감경
	2) 법정의무편성 비율의 5% 초과 ~ 10% 이하	기준금액
	3) 법정의무편성 비율의 10% 초과 ~ 20% 이하	기준금액의 25% 가산
	4) 법정의무편성 비율의 20% 초과 ~ 30% 이하	기준금액의 50% 가산
	5) 법정의무편성 비율의 30% 초과 ~ 40% 이하	기준금액의 75% 가산
	6) 법정의무편성 비율의 40% 초과	기준금액의 100% 가산
나. 방송법 시행령 별표 4 제2호의 도목, 로목	1) 위반횟수가 1회 또는 위반일로부터 5년 이내 동일한 종류의 위반행위가 없는 경우	기준금액의 50% 감경
	2) 위반횟수가 2회 시	기준금액
	3) 위반횟수가 3회 이상 시	기준금액의 100% 가산

※ ‘기준금액’은 방송법 시행령 별표 4의 위반행위별 과태료 금액을 말한다.

※ ‘위반횟수’ 산정기준은 위반일로부터 최근 1년 이내를 기준으로 한다.

2. 위반행위에 따른 과태료 부과처분을 받은 날부터 1년 이내에 동일한 종류의 위반행위가 있을 경우에는, 직전에 부과된 과태료 금액의 2분의 1을 가산하여 부과한다. 단, 가산하는 경우에도 과태료의 총액은 3천만원을 초과할 수 없다.

※ ‘1년 이내’의 기간에는 과태료 부과 처분일로부터 1년이 되는 날에 해당하는 월과 분기는 제외한다.

※ ‘동일한 종류의 위반행위’는 방송법 시행령 별표 4의 각 목을 기준으로 한다.